

[1] 법인에게 경작용으로 대부한 국유재산 관리 부적정

- 「농지법」 제49조(농지원부의 작성과 비치) 및 같은 법 시행령 제70조(농지원부의 작성)에 따르면 시·구·읍·면의 장은 1천 제곱미터 이상의 농지에서 농작물을 경작하거나 다년생식물을 재배하는 농업인, 농업법인¹⁾별로 농지원부를 작성하여 갖추어 두어야 한다고 되어 있고
 - 같은 법 제50조(농지원부의 열람 또는 등본 등의 교부)에 따르면 시·구·읍·면의 장은 자경하고 있는 농업인 또는 농업법인이 신청을 하면 자경증명을 발급하여야 한다고 되어 있음
 - 또한, 「한국농어촌공사 및 농지관리기금법」에 따라 농지은행 사업을 수행하고 있는 한국농어촌공사의 「맞춤형 농지지원 사업 업무지침」에 따르면 농지를 농업법인에게 임대하는 경우에는 「농지법」 제2조 제3호 및 「농림축산식품분야 재정사업관리 기본규정」의 [별표 6] 농업법인의 지원 요건 및 사후 관리기준에 적합한 농업법인에게 대부하여야 한다고 되어 있고
- 농지가 소재하는 시·군·구 및 그와 연접한 시·군·구 또는 해당 농지까지 직선거리 30km 밖에 거주하는 자에게는 농지 임대차를 할 수 없도록 되어 있으며

1) 「농지법」 제2조(정의)에 따르면 "농업법인"이란 「농어업경영체 육성 및 지원에 관한 법률」 제16조에 따라 설립된 영농조합법인과 같은 법 제19조에 따라 설립되고 업무집행권을 가진 자 중 3분의 1 이상이 농업인인 농업회사법인을 말함

- 대부 후에는 매년 9월 30일까지 농지의 무단전용, 전대 등 지원 농지 약정사항 이행여부, 농업법인의 자격상실 여부, 농지 훼손 현황 등을 확인하여 조사하도록 되어 있음

○ 한편, 「국유재산 대부계약서」 제7조(대부받는 자의 행위제한)에 따르면 대부받은 자는 대부재산의 사용목적에 변경하지 못하도록 되어 있고

- 같은 대부계약서 제8조(대부계약의 해약)에 따르면 대부 받은 자가 이를 위반한 경우 대부계약을 해약할 수 있도록 되어 있음

△ 따라서, 국유재산을 법인에게 경작용으로 대부하는 경우에는 한국농어촌공사의 「맞춤형 농지지원사업 업무지침」과 같이 지원 대상 법인을 농업법인으로 한정하거나 대부 이후에는 법인이 실제로 경작하는지 여부를 확인하는 등 업무처리 기준을 마련하여 운용할 필요²⁾가 있으며 사용목적 외로 사용하는 경우에는 대부계약을 해지하여야 함

□ 그런데, 광주전남지역본부에서 1천 평방미터 이상의 국유재산을 법인에게 경작 목적으로 대부하여 관리중인 실태를 점검한 결과

i) 목적외 사용 중인 국유재산 대부관리 부적정

- 2013. 4. 15. 강진군으로부터 ‘전라남도 강진군 칠량면 외 1필지’ 소재 국유재산을 인수하면서 ◆◆◆◆◆과 경작용으로 체결한

2) 「2018년 국유재산 처분기준」 제9조(농지매각 수익계약 기준) 제2항에 따르면 농지를 수익으로 매각하는 경우에는 실경작 여부를 반드시 확인하여야 하며 관련 서류 등을 보관하여야 한다고 되어 있음(동 기준은 부칙에 따라 2018. 1. 1. 이후 최초 대부계약을 체결한 자에게 적용)

대부계약을 승계한 뒤 2015. 11. 26. 실태조사 결과 공원묘지 내 부지로 사용하는 것으로 확인되었는데도 대부계약을 갱신하여 체결³⁾하고 감사일 현재까지 대부계약을 해지하지 않고 그대로 두고 있는 등

- [표 1] 및 [별표 1]과 같이 법인에게 경작용으로 대부한 4필지의 국유재산은 사용목적 외로 사용 중인데도 대부계약을 해지하지 않고 있음

[표 1] 법인에게 경작용으로 대부 후 목적 외로 사용 중인 국유재산 현황
(단위 : 필지 수)

농업법인 구분	목적 외 사용
---------	---------

“기재 생략”

ii) 사용목적이 불명확한 국유재산 대부관리 부적정

- 2013. 4. 15. 장성군으로부터 인수한 ‘전라남도 장성군 북이면’ 소재 국유재산은 장성군이 ○○○○○○와 체결한 대부계약을 승계하였으나 위 법인의 사무소 소재지가 ‘서울특별시 동작구’이고 법인의 설립목적이 경작과 무관하였으며 2011. 4. 1. 및 2015. 6. 1. 실태조사 결과 국유재산의 이용현황이 임야로써 경작이 불가능한데도 경작용으로 대부계약을 갱신하여 체결⁴⁾하는 등

3) [칠량면 A] 대부기간 : 2014. 1. 1. ~ 2018. 12. 31. 대부료 : 23,870원

[칠량면 B] 대부기간 : 2017. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. 대부료 : 17,330원

4) [원덕리] 대부기간 : 2017. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. 대부료 : 27,620원

- [표 2] 및 [별표 1]과 같이 경작용으로 대부한 9필지의 국유재산이 법인이 실제로 경작하고 있는지 여부가 불분명한데도 경작용으로 대부한 국유재산의 사후 관리 업무처리 기준이 없다는 이유로 경작 목적으로 국유재산을 사용하고 있는지 여부를 확인하지 않은 사실이 있음

[표 2] 법인에게 경작용으로 대부 후 경작사실이 불분명한 국유재산 현황

(단위 : 필지 수)

농업법인 구분	경작사실 불분명
---------	----------

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ 광주전남지역본부장은 법인에게 경작용으로 대부하였으나 목적 외로 사용하고 있는 국유재산 4필지에 대하여는 대부계약을 해지하고, 목적 외 사용을 확인하고도 대부계약 해지 등 조치를 취하지 않은 관련자 팀장 ○○○ 등 6명에게는 주의를 촉구하시기 바람
- 경작사실이 불분명한 9필지에 대하여는 실제 사용 현황을 확인하여 적절한 조치를 하시기 바람. (시정)
- ◇ 국유재산총괄부장은 법인에게 경작용으로 대부하는 국유재산에 대하여는 대부계약자를 농업법인으로 한정하거나 대부계약 체결 후에는 실제 경작 여부를 확인하는 등 업무처리 관련 지침을 마련하시기 바람. (통보)

[별표 1]

1천 평방미터 이상 국유지를 법인에게 경작용으로 대부한 현황

(단위 : m²)

순번	국유재산 소재지	지목	대부 면적	피대부자	농업법인 여부	구분
----	----------	----	----------	------	------------	----

“기재 생략”